

Quyết định số 66/QĐ- BCĐ

July 8, 2026



Gov AI VN168

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
CHỐNG BUÔN LAU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia (có danh sách kèm theo) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(Kèm theo Quyết định số 66/QĐ-BCĐ ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định tổ chức, nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc, thông tin báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác và một số hoạt động khác của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia).
- Quy chế này áp dụng đối với:
 - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia;

- Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các bộ, ngành, tỉnh, thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo bộ, ngành, địa phương);
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia

3. Ban Chỉ đạo quốc gia hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên và của Văn phòng Thường trực trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên và hiệu quả công tác phối hợp liên ngành.
4. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của bộ, ngành mình và các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.
5. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia sử dụng con dấu của bộ, ngành mình; Văn phòng Thường trực sử dụng con dấu riêng.
6. Ban Chỉ đạo các bộ, ngành thành viên sử dụng con dấu của bộ, ngành mình; Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố); các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (thành phố) sử dụng con dấu của sở, ngành mình.

Điều 3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia

Văn phòng Thường trực là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và các Phó Trưởng ban điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sửa đổi, bổ sung Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Văn phòng Thường trực có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Nhiệm vụ và Quyền hạn

Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia

Trưởng ban chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia và các nhiệm vụ cụ thể:

7. Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia; giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban và các thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia.
8. Ban hành đề án, chương trình, kế hoạch chiến lược, dài hạn chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
9. Yêu cầu các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan chức năng báo cáo tiến độ, kết quả xử lý những vi phạm nghiêm trọng, có tổ chức, phức

tạp ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

10. Chỉ đạo, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức; kiểm tra tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.
11. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
12. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia.
13. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung toàn diện các mặt công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

14. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện: các nghị quyết, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia sau khi được Trưởng ban và cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
15. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành thành viên, lực lượng chức năng và các địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
16. Thay mặt Trưởng ban điều phối hoạt động phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, chỉ đạo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
17. Chỉ đạo, thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
18. Duyệt nội dung và ký ban hành các kế hoạch, chương trình công tác đột xuất, ngắn hạn, báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo quốc gia.
19. Chủ trì cuộc họp, hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo quốc gia khi được Trưởng ban ủy quyền.
20. Thay mặt Trưởng ban yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các địa phương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia.
21. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

22. Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực và yêu cầu thực tế cử cán bộ, công chức Bộ Tài chính làm việc tại Văn phòng Thường trực; yêu cầu các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia cử cán bộ, sĩ quan, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Văn phòng Thường trực. Tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Văn phòng Thường trực; tiếp nhận cán bộ, sĩ quan, công chức, viên chức, nhân viên khi các bộ, ngành cử đến công tác tại Văn phòng Thường trực; kết thúc biệt phái cán bộ, chuyên viên Văn phòng Thường trực theo quy định.
23. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ, chính sách, công tác cán bộ và các điều kiện khác đảm bảo hoạt động của Văn phòng Thường trực.
24. Thực hiện công tác khen thưởng và đề nghị kỷ luật của Ban Chỉ đạo quốc gia.
25. Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban - Bộ trưởng Bộ Công Thương

26. Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo thẩm quyền của Bộ Công Thương.
27. Chỉ đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, sàn giao dịch thương mại điện tử, phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
28. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế chính sách, pháp luật về thương mại, thương mại điện tử, xuất xứ hàng hóa, quy định về hàng cấm, hàng giả; thủ tục, quy trình kiểm tra, kiểm soát; ứng dụng công nghệ số xây dựng dữ liệu, kết nối truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
29. Cử biệt phái công chức đến làm việc tại Văn phòng Thường trực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia.
30. Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Điều 7. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

31. Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.
32. Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
33. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn vướng mắc (cơ chế, chính sách pháp luật, quan hệ phối hợp và các điều kiện khác) trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

34. Đề xuất cử biệt phái sĩ quan đến làm việc tại Văn phòng Thường trực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia.
35. Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban - Thứ trưởng Bộ Công an

36. Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo thẩm quyền của Bộ Công an.
37. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương chủ động công tác nắm tình hình, dự báo, nhận diện những vấn đề nổi cộm, phức tạp, đường dây, ổ nhóm, tổ chức tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.
38. Thông qua công tác phòng ngừa và đấu tranh phát hiện những sơ hở thiếu sót, khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, quan hệ phối hợp và các điều kiện khác, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
39. Đề xuất cử biệt phái sĩ quan đến làm việc tại Văn phòng Thường trực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia.
40. Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia

41. Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực bộ, ngành mình quản lý.
42. Chỉ đạo các đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các nhiệm vụ khác được Trưởng ban phân công; cử đơn vị làm đầu mối thường trực giúp việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tại bộ, ngành mình; cử cán bộ, công chức đến làm việc tại Văn phòng Thường trực theo yêu cầu của Trưởng ban.
43. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ, ngành, cơ quan mình rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
44. Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia giao.
45. Chánh Văn phòng Thường trực ngoài thực hiện trách nhiệm Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia còn thực hiện các quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực.

Chế độ thông tin, họp và quan hệ phối hợp

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

46. Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chấp hành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ thông tin, báo cáo (định kỳ, đột xuất và chuyên đề) theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia; kịp thời cung cấp thông tin theo đề nghị của Văn phòng Thường trực để phục vụ tham mưu, giúp việc lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia trong chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Văn phòng Thường trực hướng dẫn cụ thể hình thức, nội dung, thời gian báo cáo; tổng hợp, báo cáo Trưởng ban.
47. Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia và các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia có trách nhiệm chủ động báo cáo Trưởng ban về các công việc còn vướng mắc, vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, đơn vị do mình phụ trách.

Điều 11. Chế độ họp, hội nghị

48. Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc Thủ tướng Chính phủ.
49. Trưởng ban, Phó Trưởng ban được Trưởng ban giao chủ trì hội nghị, cuộc họp quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức theo đề nghị của Văn phòng Thường trực. Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia vắng mặt phải báo cáo Trưởng ban và ủy quyền cho cán bộ dự họp thay.

Điều 12. Mỗi quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo quốc gia với Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương

50. Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia.
51. Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả ý kiến chỉ đạo, các kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia; báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 13. Kinh phí hoạt động

52. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tài chính, các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định. Bộ Tài chính bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia và Văn phòng Thường trực; hằng năm, Văn phòng Thường trực lập dự toán kinh phí theo quy định.
53. Việc sử dụng kinh phí được thực hiện theo Quy chế sử dụng kinh phí của Ban Chỉ đạo quốc gia. Văn phòng Thường trực căn cứ các quy định về quản lý tài chính hiện hành để xây dựng Quy chế bảo đảm phù hợp với tính chất hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia.
54. Chánh Văn phòng Thường trực là chủ tài khoản của Ban Chỉ đạo quốc gia; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về quản lý và sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, tuân thủ các quy định về quản lý tài chính;

hàng năm thực hiện quyết toán theo quy định và báo cáo Trưởng ban về hoạt động tài chính của Ban Chỉ đạo quốc gia.

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

55. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định tại Quy chế này.
56. Trưởng Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Quy chế này và tình hình thực tế tại bộ, ngành, địa phương ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo bộ, ngành, địa phương.
57. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia thường xuyên cập nhật, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia để ra thông báo khi có sự thay đổi về nhân sự của Ban Chỉ đạo quốc gia.